6. Sobre C – Ministerio Público: instrucción e información

Instrucción para el agente del Ministerio Público

Encabezado de rol

Quién eres: Procurador/a 53 Judicial II para asuntos administrativos, con sede en Yopal y funciones de intervención ante el Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Yopal (Decreto 262 de 2000, arts. 41 y 44; CPACA, arts. 300 y 303). No representas a ninguna parte. Intervienes en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales (Constitución, art. 277.7). Tu despacho es el mismo que en julio de 2012 tramitó la solicitud de conciliación extrajudicial de esta familia (T-03); no consta si con el mismo titular.

Fechas en la simulación: segundo semestre de 2012: se radica la demanda de reparación directa de las familias Cárdenas Linares y Tarazona Cruz contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Comienzos de 2013: te notifican el auto admisorio y, después, el traslado de las excepciones. 9 de junio de 2015: audiencia inicial (CPACA, art. 180); para entonces ya existen la absolución del 14 de mayo de 2014 y la condena del 14 de agosto de 2014. Julio de 2017: traslado para rendir concepto de fondo por escrito (CPACA, arts. 181, inciso final, y 182.1).

Qué recibes: este sobre; el esquema de demanda y la contestación que produzcan los otros grupos (léelos antes de hablar: no supongas lo que dicen); las pruebas que las partes logren introducir; lo que tú obtengas por oficio o pidas que se decrete.

Qué debes producir: (a) una intervención oral en la audiencia inicial: el guion del juez te da un minuto en el traslado de las excepciones y un minuto en el decreto de pruebas, así que lleva escrito lo esencial (postura sobre caducidad y legitimación; cada prueba que pidas, con destinatario y objeto); (b) un concepto de fondo escrito de una página, fechado en julio de 2017, con un sentido definido y una petición concreta, redactado en el bloque de veinte minutos en que las partes escriben sus alegatos.

Reglas: solo normas y jurisprudencia disponibles a cada fecha; nada posterior a julio de 2017. Las citas de este sobre llevan una marca: [2015] puede usarse desde la audiencia inicial; [2017] solo en el concepto de julio de 2017. No conoces el resultado real. La ley dice que el Ministerio Público "podrá" intervenir: callar es una decisión y tendrás que justificarla en el cierre.

Información del rol. Lo que sigue (secciones 1 a 8) es la información propia del Ministerio Público: lo que sabe por su función y lo que debe considerar. No recibe los sobres de las partes.

1. Tu marco de actuación

Norma	Qué te permite o te exige
Constitución, arts. 277 (nums. 2 y 7) y 278	Proteger los derechos humanos; intervenir ante los jueces en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos fundamentales.
CPACA, art. 303	Sujeto procesal especial en todos los procesos. Atribuciones: pedir la vinculación de los servidores o exservidores que con dolo o culpa grave dieron lugar a la demanda (num. 1); recurrir los autos sobre conciliaciones (num. 4); recursos extraordinarios (num. 5); extensión de jurisprudencia y revisión eventual (num. 6); adelantar la conciliación prejudicial (num. 7).
CPACA, arts. 180.2, 180.6, 180.10, 181 y 182.1	Asistir a las audiencias y alegar o conceptuar "cuando a bien lo tenga". En la audiencia inicial el juez decide caducidad y falta de legitimación y decreta pruebas: es tu momento.
CPACA, arts. 212 y 213	Las oportunidades probatorias son de las partes; puedes pedir al juez que decrete pruebas de oficio "para el esclarecimiento de la verdad".
CPACA, art. 271	El Consejo de Estado puede avocar un asunto para unificar jurisprudencia "a petición del Ministerio Público".
CPACA, arts. 133 y 134; CGP, art. 141	Las causales de impedimento de los jueces se aplican a los agentes del Ministerio Público; el impedimento se declara por escrito ante el juez.
CPACA, art. 306; CGP	Confesión (arts. 191 y 193), prueba trasladada (art. 174), indicios (arts. 240 a 242), prejudicialidad (art. 161), amparo de pobreza (arts. 151 a 154), costas (art. 365, nums. 1 y 8).
Decreto 262 de 2000, arts. 25.2, 26, 41 y 44	Las procuradurías delegadas tienen competencia disciplinaria por las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH (art. 25.2) y funciones de protección y defensa de los derechos humanos (art. 26); los procuradores judiciales actúan como agentes del Ministerio Público ante los tribunales y juzgados administrativos (arts. 41 y 44).
Ley 640 de 2001, art. 21; Decreto 1716 de 2009, art. 2, par. 1	La solicitud de conciliación suspende la caducidad hasta por tres meses; no son conciliables "los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado".

La tensión del rol: el mismo art. 277.7 te manda defender el patrimonio público (una condena cuantiosa contra la Nación) y los derechos fundamentales (acceso a la justicia, verdad y reparación de una familia campesina). No puedes servir a los dos con una fórmula vacía.

2. Lo que sabes por tu función

Insumos públicos, anteriores a julio de 2017, que las partes no necesariamente aportarán. Los de contexto (Alston, directivas, CINEP) puedes llevarlos a la audiencia como dossier (T-08 y T-09); su valor sobre el caso concreto es limitado y debes decirlo.

Insumo	Dato esencial	Uso
Declaración de prensa del Relator Especial de la ONU Philip Alston, Bogotá, 18 de junio de 2009 (misión del 8 al 18 de junio) [2015]	Patrón de los "falsos positivos": un reclutador lleva a la víctima a un lugar remoto, el Ejército la mata y "se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate"; víctimas con "ropa de camuflaje recién planchada", "botas de campo 4 tallas más grandes", "zurdos llevando una pistola en su mano derecha", "una única bala disparada en el cuello". Las matanzas fueron "llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército"; recibió testimonios de trece departamentos, entre ellos Casanare; denuncia el "hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes" y que en algunas zonas los jueces militares demoran u obstruyen el traslado de casos a la justicia ordinaria.	Indicios, miedo de testigos, conducta de la Justicia Penal Militar.
Informe de la misión, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de marzo de 2010 [2015]	Los casos no fueron aislados ni política explícita; los vincula con incentivos por resultados. El Consejo de Estado lo cita en la sentencia de la Subsección A del 14 de julio de 2016, exp. 35.029 [2017].	Contexto admitido por el juez administrativo.
Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005 [2015]	Criterios de pago de recompensas por captura o "abatimiento en combate" de cabecillas y por material incautado. Fue "secreta": espera reserva.	Hipótesis de móvil.
Directiva 300-28 del 20 de noviembre de 2007 (Comando General FF.MM.) [2015]	Ordenó privilegiar desmovilizaciones y capturas sobre las bajas. Posterior a los hechos.	El mando reconoció el problema.
CINEP, "Colombia, deuda con la	Registra varios casos ocurridos en Casanare en 2006 y 2007, algunos atribuidos al GAULA y	Contexto regional; documento de

Insumo	Dato esencial	Uso
humanidad 2: 23 años de falsos positivos (1988-2011)", octubre de 2011 [2015]	a unidades de la Brigada XVI, con el patrón de retención, cambio de ropa y armas junto al cuerpo.	tercero (ONG).
Hechos públicos de 2016 [2017]	La Fiscalía ordenó la captura del excomandante de la Brigada XVI (2005-2007), general en retiro, por ejecuciones extrajudiciales en Casanare. El 14 de abril de 2016 la CIDH sometió a la Corte IDH el caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia (ejecuciones extrajudiciales).	El Estado mismo tiene por establecido el patrón.
Tu institución (T-03)	Puedes certificar antecedentes disciplinarios y el estado de cualquier indagación por estos hechos. Verifica en la contestación si la entidad afirma que la investigación disciplinaria interna se archivó (D-04); si lo afirma, pregunta con qué pruebas. Reserva disciplinaria: Ley 734 de 2002, art. 95.	Prueba de oficio y dilema (sección 7).
Consejo de Estado, ejecuciones extrajudiciales	Sala Plena de la Sección Tercera, 11 de septiembre de 2013, exp. 20.601, C.P. Danilo Rojas Betancourth (campesino presentado como guerrillero dado de baja en Tello, Huila: la ejecución extrajudicial es falla del servicio; criterios sobre la prueba trasladada del proceso penal) [2015]; unificaciones del 28 de agosto de 2014, exps. 26.251 (perjuicio moral y topes) y 32.988 ("afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados") [2015]; Subsección A, 14 de julio de 2016, exp. 35.029, C.P. Hernán Andrade Rincón (Cajamarca, Tolima: campesino presentado como guerrillero; falla del servicio; valoración flexible; medidas de satisfacción y no repetición) [2017].	Estándar probatorio y catálogo de medidas.

Insumo	Dato esencial	Uso
Corte Constitucional	C-228 de 2002 (verdad, justicia y reparación); C-370 de 2006; SU-254 de 2013 (desplazados: reinicio del cómputo a partir de la ejecutoria de la propia SU-254); C-579 de 2013; T-490 de 2014 (la imprescriptibilidad penal no se extiende a la acción indemnizatoria; ojo: el caso no era una ejecución extrajudicial) [2015]; SU-659 de 2015 (reprocha la aplicación exegética del art. 136.8 frente a sujetos de especial protección) [2017]; T-352 de 2016 (en ejecuciones extrajudiciales el término corre "desde el día siguiente de la ejecutoria del fallo penal") [2017]; C-551 de 2016 (confesión por apoderado) [2017].	Ambas tesis sobre caducidad; legitimación de los niños.
Corte IDH [2015]	Bulacio vs. Argentina (18 de septiembre de 2003): son inadmisibles las disposiciones de prescripción u obstáculos internos que impidan investigar y sancionar graves violaciones; Masacre de Mapiripán vs. Colombia (15 de septiembre de 2005): deber de investigar, plazo razonable; Almonacid Arellano vs. Chile (26 de septiembre de 2006): control de convencionalidad ex officio e imprescriptibilidad de la lesa humanidad; Vera Vera vs. Ecuador (19 de mayo de 2011, párrs. 117-118): la improcedencia de la prescripción se reserva a "violaciones graves" (tortura, ejecuciones, desapariciones); "toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad", pero eso no basta.	Control de convencionalidad en ambas direcciones.
ONU, principios contra la impunidad (Joinet, 1997) y Res. 60/147 de 2005 [2015]	La prescripción, cuando se aplica, no debe invocarse contra las acciones civiles o administrativas de reparación por delitos graves.	Soft law.

3. Cronología que ves desde tu despacho

Fecha	Hecho	Pieza
5-6 abr 2007	Retención en la tienda La Roja (Nunchía); cuerpos en Las Tapias (Hato Corozal) con camuflado y armas; versión de combate de la misión táctica n.º 020 Arcángel 1	P-05, P-07, P-09, D-01, D-02
27 abr y 3 jul 2007	El padre, parte civil ante la Justicia Penal Militar	P-04
may, sep y dic 2007	El Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar abre preliminar, investigación formal, y remite a la justicia ordinaria	D-03
20 mar 2009	Demanda de parte civil del padre: GAULA, entrega al batallón, armas "acomodadas"	P-05
jul-oct 2010	Parte civil de madre y dos hermanos, que señalan al Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable; el Ministerio alega falta de jurisdicción: lo procedente es la reparación directa; la familia responde que optó por lo penal	P-06, D-06
nov 2010; 9 nov 2011	Acusación de la Fiscalía; captura del exdirector seccional del DAS	P-13, T-01
26 jul 2012	Solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 53 Judicial II Administrativa: tu despacho	T-03, D-07
2S 2012	Demanda de reparación directa	Expediente
comienzos 2013	Auto admisorio; contestación; traslado de las excepciones	Expediente
14 may y 14 ago 2014	Absolución del Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Yopal; condena del Tribunal Superior de Yopal por homicidio en persona protegida: "no existió enfrentamiento"	T-01
9 jun 2015	Audiencia inicial: tu primera intervención	
2016	Condena en firme tras la inadmisión del recurso extraordinario (verifícalo por oficio: T-07; solo existe en 2017)	T-01, T-07

4. Fundamentos y consideraciones

4.1. Caducidad

Dos líneas vigentes en 2015-2017. No hay sentencia de unificación. Escoge y di por qué.

Línea	Tesis	Decisiones anteriores a julio de 2017
Subsección C de la Sección	Cuando se afirma razonadamente que los hechos pueden ser lesa	Subsección C, providencia del 17 de septiembre de 2013, exp. 45.092, C.P.

Línea	Tesis	Decisiones anteriores a julio de 2017
Tercera, Sección Quinta (tutelas) y parte de la Subsección B	humanidad, crimen de guerra o grave violación de derechos humanos, se inaplica la caducidad: la imprescriptibilidad (ius cogens; art. 29 del Estatuto de Roma; Almonacid) se proyecta sobre la reparación; se examina prima facie en la admisión o en la audiencia inicial y se define en la sentencia.	Jaime Orlando Santofimio Gamboa [2015]; Sección Quinta, tutela del 12 de febrero de 2015, rad. 11001-03-15-000-2014-00747-01 [2015]; Subsección C, auto del 5 de septiembre de 2016, exp. 57.625 [2017]; Sección Tercera, auto del 11 de mayo de 2017, exp. 58.217 [2017]; Subsección B, 30 de marzo de 2017, rad. 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG), C.P. Ramiro Pazos Guerrero [2017]; Corte Constitucional, SU-659 de 2015 [2017] y T-352 de 2016 [2017].
Subsección A y parte de la Subsección B (en 2017 se la describe como la posición mayoritaria de la Sección Tercera)	El bloque de constitucionalidad no impide reglas internas de acceso a la justicia; los dos años del art. 136.8 del CCA (art. 164.2.i CPACA) se aplican también en graves violaciones, contados desde que el afectado conoció o debió conocer el hecho y la participación del Estado; la caducidad es procesal, opera ipso iure, solo se suspende por la conciliación y no es prescripción.	Sección Tercera, 2 de marzo de 2006, exp. 15.785 [2015]; Corte Constitucional, C-115 de 1998 [2015] y T-490 de 2014 [2015]; Subsección A, providencia del 10 de febrero de 2016, rad. 2015-00934-01 (AG), C.P. Hernán Andrade Rincón [2017].

Nota: la Subsección B oscila. El 30 de marzo de 2017 (C.P. Pazos Guerrero) inaplicó la caducidad porque los hechos "pueden ser calificados objetivamente" como crímenes de lesa humanidad; en otros casos aplica el término de dos años. Di cuál de sus fórmulas usas y por qué. En junio de 2015 solo cuentas con las decisiones marcadas [2015]: la línea de la Subsección C y de la Sección Quinta frente a la regla general del art. 136.8, la sentencia de 2006 y la T-490 de 2014.

El cómputo. El término corre desde que el afectado "tuvo o debió tener conocimiento" (art. 164.2.i) y, según la jurisprudencia, desde que pudo inferir la participación del Estado. La conciliación del 26 de julio de 2012 suspendió el término (Ley 640, art. 21) y la demanda se presentó en el segundo semestre de 2012.

Hito	Fecha	Vence	¿En tiempo?
Entrega de los cuerpos; los militares dicen "combate"	6 abr 2007	7 abr 2009	No
La Justicia Penal Militar remite a la justicia ordinaria	dic 2007	dic 2009	No
Parte civil que ya narra la retención por el GAULA	20 mar 2009	20 mar 2011	No
El Ministerio de Defensa dice en lo penal que la vía es la reparación directa	sep 2010	sep 2012	Sí
Acusación de la Fiscalía	nov 2010	nov 2012	Sí
Captura del exdirector del DAS	9 nov 2011	nov 2013	Sí
Condena del Tribunal Superior de Yopal por homicidio en persona protegida (hito de conocimiento)	14 ago 2014	ago 2016	Sí
Ejecutoria de la condena penal tras la inadmisión de la casación (regla de T-352 de 2016 [2017])	2016	2018	Sí

Preguntas para la audiencia inicial: ¿"conocimiento" es saber que el Ejército mató a la víctima (lo supieron el 6 de abril de 2007, y la demanda quizá lo confiesa: CGP, arts. 191 y 193; en 2017 podrás apoyarte además en C-551 de 2016; lee cómo redactó los hechos el apoderado) o saber que la muerte fue antijurídica y poder probarlo? ¿Qué peso tiene que el padre fuera parte civil desde 2007 y que en 2009 existiera el relato completo? ¿Lo que supo el padre vale contra la compañera y los niños? ¿La respuesta del Ministerio de Defensa de 2010 favorece a la entidad (avisó la ruta) o la perjudica (reconoció que era un asunto de responsabilidad patrimonial)?

Control de convencionalidad. Si inaplicas, fúndalo en los arts. 1.1, 8 y 25 de la CADH, en Almonacid (párr. 124) y en Bulacio, y explica por qué la caducidad es un "obstáculo de derecho interno". Si aplicas, responde con Vera Vera (párrs. 117-118) y con C-578 de 2002 y C-290 de 2012: el art. 29 del Estatuto de Roma no integra el bloque para el derecho interno. Considera el art. 4 de la Constitución como vía intermedia.

Imposibilidad material y miedo. La actora alegará pobreza, ruralidad, miedo (testigos que "cambian de tema"; un exdirector del DAS "muy poderoso") y el consejo de su primer abogado de esperar el fallo penal. ¿Obstáculos objetivos o decisiones libres? ¿Existía el amparo de pobreza? ¿Era razonable demandar en 2008 contra el informe oficial y luego pedir la suspensión por prejudicialidad (CGP, art. 161)? ¿Qué prueba de amenazas hay en este expediente, más allá de lo que dice Alston? Si la actora aporta la declaración que rindió ante la Personería para el registro de víctimas (P-15), léela: puede hablar de amenazas y de fechas.

4.2. Legitimación del hijo póstumo e interés superior del menor

Clemente Tarazona Cruz nació a finales de 2007 e inscrito solo con los apellidos de la madre; la entidad alega falta de legitimación. Herramientas: Código Civil, art. 92 (presunción de la época de la concepción, entre 180 y 300 días antes del nacimiento: en vida del padre) y art. 213, modificado por la Ley 1060 de 2006 (el hijo concebido durante la unión marital de hecho se presume del compañero permanente); Ley 54 de 1990 y Ley 979 de 2005 (prueba de la unión; en lo contencioso basta la testimonial para perjuicios); Ley 721 de 2001 (ADN; el juez administrativo no declara la filiación); Constitución, art. 44, y Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3. Define si el juez puede tenerlo como hijo por la presunción legal, si en subsidio es tercero damnificado dependiente de la víctima, y si conviene diferir la decisión a la sentencia (el art. 180.6 permite resolverla en la audiencia; la jurisprudencia distingue legitimación de hecho y material). Para Angie, revisa la inconsistencia del registro (P-02) antes de que el juez declare la indebida representación.

4.3. Imputación y estándar probatorio

Título: falla del servicio probada. La sentencia penal no produce cosa juzgada en la reparación directa (Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de agosto de 2008, exp. 16.533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio [2015]), pero es documento público de alto valor y la condena de 2014 establece que "no existió enfrentamiento". Indicios (CGP, arts. 240 a 242): (1) retención previa por el GAULA vista por testigos (P-10) y recorrido a Hato Corozal; (2) cuerpos con camuflado, sin documentos, en bolsas, cuando la víctima salió de civil (P-05, P-07); (3) "formación de halo" en las heridas: disparo a corta distancia (P-08, T-02); (4) la propia Justicia Penal Militar remitió el caso en diciembre de 2007 (D-03): la conducta no tenía relación con el servicio; (5) si la defensa cambia de versión entre la contestación y los alegatos (por ejemplo, del combate a la huida de la víctima), la contradicción es indicio en su contra (CGP, art. 241); (6) contexto (sección 2).

Valoración: en graves violaciones el juez debe "privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia" (exp. 32.988 [2015], aplicada en exp. 35.029 [2017]); la renuencia de la entidad a aportar información es indicio en su contra. Prueba trasladada (CGP, art. 174; exp. 20.601): valorable contra la entidad si se practicó con su audiencia o si ella la pidió. La demanda de parte civil de 2010 pidió vincular al Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable y este intervino en septiembre de 2010 alegando falta de jurisdicción (P-06, D-06); verifica por oficio (T-01) si la vinculación se mantuvo y si asistió a la práctica de pruebas, porque de ello depende el art. 174; si no, pide la ratificación o garantiza aquí la contradicción. Exige piezas concretas de T-01, no "el expediente". El estándar no es el penal: basta la convicción razonada de que la hipótesis de la ejecución es más probable que la del combate.

4.4. Reparación integral y medidas no pecuniarias

Referentes de 2014: moral por muerte hasta 100 smlmv para el núcleo cercano, 50 hermanos, 35 tíos y sobrinos, con aumento hasta el triple en graves violaciones si se prueba mayor

intensidad del daño (exp. 26.251); lucro cesante con prueba del ingreso (P-11) o salario mínimo; daño emergente con recibos (P-12); "afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados" (exp. 32.988): respuesta principalmente no pecuniaria y, solo excepcionalmente, hasta 100 smlmv. Define qué medidas pides: rectificación pública del nombre de la víctima ("no murió en combate"), disculpas, atención psicosocial, publicación de la sentencia, copias al Centro Nacional de Memoria Histórica y a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, formación en DIH en la Brigada XVI. ¿Puede el juez ordenarlas de oficio (Ley 446 de 1998, art. 16)? ¿Son exigibles unas disculpas públicas si la entidad las considera contrarias a su misión? Ten presente la Ley 1448 de 2011 (arts. 3 y 132) y C-099 de 2013: la indemnización administrativa no es transacción y se descuenta; si la familia declaró para el registro de víctimas (P-15), pregunta si la recibió.

4.5. Costas

CPACA, art. 188: la sentencia dispondrá sobre costas "salvo en los procesos en que se ventile un interés público". CGP, art. 365: paga la parte vencida (num. 1) y solo las costas causadas y probadas (num. 8); el amparado por pobre no es condenado en costas (CGP, art. 154). ¿Un proceso por una presunta ejecución extrajudicial "ventila un interés público"? ¿Condenar en costas a víctimas pobres es un obstáculo de acceso (CADH, art. 25)? ¿Qué pides si tu concepto favorece la caducidad?

4.6. ¿Pruebas de oficio?

Prueba	**A quién**	**Para qué**	**Riesgo**
Residuos de disparo y fotografías de la necropsia	Medicina Legal (T-02)	Distancia de los disparos; combate o ejecución	Si no se practicó, la omisión también es indicio
Expediente disciplinario (control interno de la Brigada XVI y Procuraduría Delegada)	Ejército (D-04); tu institución (T-03)	Por qué se archivó y con qué pruebas	Reserva; conflicto de rol
Incentivos, felicitaciones, permisos y pagos al pelotón Delta 4 por el 6 de abril de 2007	Ministerio de Defensa – Brigada XVI (D-08)	Móvil; Directiva 029 de 2005	Reserva de gastos reservados (Ley 1097 de 2006); respuestas evasivas: decide si insistes, pides requerimiento o alegas la renuencia como indicio
Acusación, sentencias, declaraciones de militares y pruebas	Fiscalía y jueces penales de Yopal (T-01)	Prueba trasladada	Más de 34 cuadernos: pide piezas

Prueba	A quién	Para qué	Riesgo
técnicas del proceso penal			
Interrogatorio de parte de la compañera permanente	Juez (T-06)	Fijar desde cuándo la familia supo de la participación del Ejército y de la posibilidad de demandar	Puede perjudicar a la actora: ¿es tu función pedirlo?
Declaración protegida de los testigos de la tienda y los vecinos	Juez; Unidad Nacional de Protección	Que declaren sin riesgo	Revictimización

Decide si pides, qué, cuándo (audiencia inicial o antes de la sentencia, art. 213) y qué efecto tiene cada prueba sobre el patrimonio público y sobre las víctimas.

5. Estructura sugerida del concepto (una página)

1. **Referencia:** Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Yopal. Reparación directa. Actor: _____. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Fecha: ___ de julio de 2017.

2. **Problema jurídico:** Determinar si _____ y, de ser así, si el daño es imputable a _____ a título de _____.

3. **Oportunidad:** El término se cuenta desde _____ porque _____. Norma: _____. Línea acogida: _____. Conclusión: la acción (sí / no) caducó. Control de convencionalidad o excepción de inconstitucionalidad: _____.

4. **Legitimación:** compañera permanente _____; hija _____; hijo póstumo _____ (fundamento _____); hermanos, tíos, cuñados y sobrinos _____.

5. **Hechos probados y pruebas:** (a) _____ (P-__ / D-__ / T-__); (b) _____; (c) _____.

6. **Imputación:** la hipótesis de _____ es más probable que la de _____ porque _____. Causales de exoneración: _____; prosperan / no prosperan porque _____.

7. **Reparación:** perjuicios acreditados _____; medidas no pecuniarias _____; observaciones sobre cuantías y patrimonio público _____.

8. **Costas:** _____.

9. **Petición concreta al juez:** _____.

10. Firma: Procurador/a 53 Judicial II para asuntos administrativos.

6. Dos sentidos posibles del concepto

A. Favorable a la caducidad. La regla es clara (CCA, art. 136.8; CPACA, art. 164.2.i) y exequible (C-115 de 1998). La caducidad es un fenómeno procesal de orden público, distinto de la prescripción: opera ipso iure y solo se suspende por la solicitud de conciliación; el bloque de constitucionalidad no impide que el legislador fije plazos razonables de acceso a la jurisdicción (Subsección A, 10 de febrero de 2016). La imprescriptibilidad es penal y no se extiende a la acción indemnizatoria (T-490 de 2014); la improcedencia de la prescripción se reserva a las violaciones más graves y no convierte en imprescriptible toda acción de reparación (Vera Vera, párrs. 117-118); el art. 29 del Estatuto de Roma no integra el bloque para el derecho interno (C-578 de 2002; C-290 de 2012). El legislador previó una sola regla especial, la de la desaparición forzada, que aquí no aplica porque la víctima apareció al día siguiente. En los hechos: la familia supo el 6 de abril de 2007 que el Ejército había dado muerte a la víctima y nunca creyó la versión del combate; sabía que era ayudante de obra, con quién salió y a qué hora. El padre fue parte civil desde 2007 y en marzo de 2009 ya existía el relato completo (P-04, P-05); en 2010 la madre y dos hermanos repitieron ese relato y el Ministerio de Defensa les indicó la vía contenciosa (P-06). Las dificultades alegadas (pobreza, distancia, consejo de esperar el fallo penal) son decisiones libres, no imposibilidad material. Costas: CGP, art. 365, nums. 1 y 8; sin costas si hay amparo de pobreza (art. 154) o si el juez estima que se ventila un interés público (CPACA, art. 188). Sobre el fondo, no es necesario pronunciarse o solo en subsidio.

B. Contrario a la caducidad. Los hechos son, prima facie, la ejecución de un civil presentado como baja: crimen de guerra (Código Penal, art. 135) y, por sistemático, lesa humanidad; la Ley 1719 de 2014 (art. 16) declaró imprescriptible la acción penal y sería incoherente que caduque la reparación. El conocimiento relevante no es el de la muerte ni el de la intervención de militares, sino el de la antijuridicidad: mientras el Estado sostuvo oficialmente el combate, la familia no podía inferir ni probar la responsabilidad patrimonial; el Estado la reconoció al remitir el caso (2007), acusar (2010), capturar al exdirector del DAS (2011) y condenar (2014). Desde la acusación o desde la respuesta del Ministerio de 2010, la conciliación de 2012 y la demanda están en tiempo; desde la condena, con mayor razón (T-352 de 2016, disponible en 2017). La regla debe leerse de forma flexible frente a sujetos de especial protección (SU-254 de 2013; SU-659 de 2015) y, si choca con los arts. 8 y 25 de la CADH, inaplicarse por control de convencionalidad (Almonacid; Bulacio) o por el art. 4 de la Constitución, como lo han hecho la Subsección C y la Sección Quinta. Hubo obstáculos materiales: pobreza, ruralidad, miedo fundado (hostigamiento a sobrevivientes documentado por la ONU) y un consejo profesional equivocado que no puede cargarse a las víctimas. La parte civil del padre no prueba el conocimiento de la compañera y de los niños. Costas: hay interés público (CPACA, art. 188). Fondo: falla probada y reparación integral con énfasis en medidas no pecuniarias.

No se indica cuál es el correcto. Elige uno, refuta el otro y pide algo concreto.

7. Dilemas éticos del rol

1. **Patrimonio público o derechos de las víctimas.** Si no hubo caducidad y hay falla, pides una condena cuantiosa contra la Nación; si caducó, contribuyes a que un crimen reconocido por la justicia penal quede sin reparación. ¿Cuál es el "interés público" que defiendes?

2. **Impedimento.** La constancia de la conciliación de 2012 (T-03) la expidió la Procuraduría 53 Judicial II Administrativa: tu despacho, quizá con otro titular. El agente que la tramitó debía verificar que el asunto no estuviera caducado (Decreto 1716 de 2009, art. 2, par. 1) y lo admitió. ¿Estás impedido (CPACA, arts. 133 y 134; CGP, art. 141)? ¿Puedes conceptuar hoy que caducó lo que tu despacho conciliaba en 2012? ¿Debes revelarlo?

3. **El silencio.** La ley te permite callar. En una posible ejecución extrajudicial, ¿callar es neutralidad o tomar partido? ¿Qué les dirías a la familia y a la entidad?

4. **Información de tu institución.** Si conoces el expediente disciplinario por tu función, solo puedes usar lo que entre al proceso por oficio y con contradicción (reserva: Ley 734 de 2002, art. 95; lealtad procesal).

5. **No eres el abogado de la actora.** Pedir pruebas de oficio puede ser cumplir tu función o suplir a una parte débil. Pides lo necesario para la verdad, no para una pretensión.

6. **Testigos en riesgo.** Pedir la declaración de los vecinos en una zona donde la Brigada sigue operando puede exponerlos. ¿Cómo, con qué medidas, y qué pasa si no quieren declarar?

7. **Honestidad.** Si tu análisis lleva a la caducidad, dilo aunque sea impopular; si lleva a la inaplicación, dilo aunque cueste al erario. Lo que no puedes hacer es un concepto ambiguo que sirva a cualquier sentencia.

8. Lista de entrega

☐ Intervención oral en la audiencia inicial (un minuto en excepciones, un minuto en pruebas): postura sobre caducidad, indebida representación y legitimación; solicitudes probatorias precisas (prueba, destinatario, objeto).

☐ Decisión escrita sobre si te declaras impedido y por qué.

☐ Concepto de fondo de una página (julio de 2017) con la estructura de la sección 5.

☐ Una línea final: qué información te faltó y a quién debió pedirse.